

(11) 희망모아 채무자(○○○)에 대한 사해행위취소 소송 미제기

□ 「국민행복기금 수탁채권 관리업무 요강」 제24조 제1항에 따르면, 채무관계인 소유 발견재산에 대하여는 가압류, 가처분 등의 보존 조치를 취하도록 되어 있고,

○ 채무관계인의 사해행위로 발견재산에 대하여 가처분을 한 경우에는 「민법」 제406조 제2항에 따라 사해행위취소 원인을 안 날로부터 1년 이내에 소송을 제기하여야 하므로,

- 가처분 후에는 위 제척기간이 도과되지 않도록 신속하게 사해 행위취소 소송을 제기하여야 됨

□ 그런데, ◆◆◆◆◆부에서는 희망모아 미약정 채무자 ○○○ (CIF△△△△△)의 재산을 조사하면서,

○ 채무자 ○○○의 부친 ○○○가 사망한 후 “◆◆도 ◆◆시 ◆◆로 △△ △△△”에 소재한 ○○○ 소유 주택(회수가능액 21백만 원)이 배우자(채무자 모친)인 ○○○에게 협의에 의해 분할 상속¹⁾된 사실을 확인하고,

○ 「민법」 제1112조2)에 따라 채무자 ○○○가 갖고 있는 유류분*에 대한 채권자 대위권을 행사하기 위하여,

* 피상속인의 직계비속인 채무자 ○○○는 법정상속분의 2분의 1

1) 채무자 ○○○의 부친 ○○○의 법정상속인은 배우자 ○○○, 자녀 ○○○ 및 ○○○ 등 총 3명이 있으므로, 「민법」 제1009조에 따라 법정상속분은 ○○○ 7분의 3, ○○○ 및 ○○○ 각 7분의 2임에도, 협의에 따라 배우자 ○○○만 ○○○ 재산 모두를 상속받음

2) 피상속인은 유언에 따라 상속 재산을 처분할 수 있으나, 상속인의 생활을 보장하고 상속인간 공평을 도모하기 위해 「민법」 제1112조(유류분의 권리자와 유류분)에서는 상속인에게 일정 부분의 재산을 유보하고 있어, 피상속인이 유류분까지 침해하여 상속 재산을 처분할 수는 없음

- 2015. 12. 15. 위 상속재산에 부동산 처분금지 가처분(■ ■지법 ■ ■지원 ▲ ▲ ▲ ▲가단 ▲ ▲ ▲ ▲)을 신청하여 2016. 1. 11. 가처분이 결정되었으나,

△ 감사일 현재까지 본안 소송인 사해행위취소 소송을 제기³⁾하지 않아 제척기간 도과로 채권 회수를 하지 못할 우려가 있음

< 조치할 사항 >

- ◇ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 부장은 채무자 ○ ○ ○ (CIF ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲)의 “◇ ◇도 ◇ ◇” 소재 가처분재산에 대하여,
 - 신속하게 사해행위취소 소송 등 본안 소송을 제기하여 21백만 원 상당의 채권을 회수하시기 바람. (통보)

3) 채권자는 사해행위 사실을 안 날로부터 1년, 사해행위가 있는 날로부터 5년 내에 소송을 제기하여야 함